

## Atto di opposizione a decreto ingiuntivo

**Tribunale di Milano — Sezione Imprese** R.G. n. 42190/2024 (già R.G. n. 37841/2024)

**Opponente:** BETA COMPONENTI S.P.A. (P.IVA 09876543210), Via dell'Industria 3, 24047 Treviglio (BG), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Rinaldi, presso il cui studio in Via Torino 9, 24047 Treviglio (BG), elegge domicilio.

**Opposto:** ACME S.R.L. (P.IVA 01234567890), Via della Fornace 12, 20134 Milano.

**Data di notifica:** 5 ottobre 2024

### Oggetto

Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4821/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 16 settembre 2024 e notificato in data 20 settembre 2024.

### Premesse in fatto

1. La società opponente ha stipulato con la società opposta il contratto di fornitura n. AC-2024-0117 del 15 gennaio 2024, avente ad oggetto valvole di sicurezza industriali modello VS-300.
2. Le forniture consegnate nell'ambito degli ordini ORD-0084, ORD-0093, ORD-0102 e ORD-0111 presentavano **difetti di tenuta e usura prematura**: su un campione di 480 valvole sottoposto a verifica, il laboratorio accreditato LTA — Laboratorio Tecniche Applicate di Treviglio ha riscontrato **50 valvole non conformi** alle specifiche tecniche (relazione del 12 agosto 2024).
3. La non conformità è stata tempestivamente denunciata con PEC dell'11 agosto 2024 e, successivamente, reiterata il 2 settembre 2024.
4. L'opponente ha sospeso i pagamenti in ragione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e della garanzia per i vizi della cosa venduta ex artt. 1490 e 1492 c.c.

### Motivi di opposizione

5. **Nullità/inapplicabilità della penale**: la penale di cui all'art. 7 del contratto non è dovuta, atteso che il mancato pagamento trova giustificazione nell'inadempimento della stessa opposta (consegna di beni non conformi), come consentito dall'art. 1460 c.c.
6. **Garanzia per vizi**: ai sensi degli artt. 1490 e 1495 c.c. la denuncia è tempestiva e il difetto è idoneo a fondare la riduzione del prezzo proporzionale ex art. 1492 c.c.
7. **Compensazione**: il credito della opposta va ridotto del valore delle valvole non conformi, pari a € **4.750,00** (50 valvole × € 95,00).

### Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza: - a) previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, revocarlo o dichiararlo non valido, rigettando la domanda della opposta; - b) in via graduata, ridurre il credito della opposta a € **43.700,00** (€ 48.450,00 — € 4.750,00), con detrazione degli interessi; - c) con vittoria di spese, competenze e onorari.

**BETA COMPONENTI S.P.A.** Avv. Paola Rinaldi